Державний торговельно-економічний університет
Українська асоціація порівняльного правознавства
Українська асоціація міжнародного права
Асоціація реінтеграції Криму

ДЕОКУПАЦІЯ. ЮРИДИЧНИЙ ФРОНТ

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОГО ЕКСПЕРТНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ

(Київ, 18 березня 2022 року)

Київ 2022

УДК 341.3/.4/.6+342+343.3/.4
Д 34

Деокупація. Юридичний фронт [Електронне видання]:
Д 34 матеріали Міжнародного експертного круглого столу (Київ, 18 березня 2022 р.) / Державний торговельно-економічний університет, Українська асоціація порівняльного правознавства, Українська асоціація міжнародного права, Асоціація реінтеграції Криму; упоряд. і наук. ред. О. В. Кресін. – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. – 224 с.
ISBN 978-966-918-037-7
DOI: 10.31617/k.knute.2022-03-18

Матеріали Міжнародного експертного круглого столу «Деокупація. Юридичний фронт», проведеного у Києві 18 березня 2022 р., містять підготовлені колективом учених висновки і рекомендації з питань протидії російській агресії, відновлення територіальної цілісності України, захисту прав громадян України в умовах війни й окупації, притягнення до юридичної відповідальності держави-агресора, а також осіб і організацій, винних у скоєнні воєнних злочинів, колабораційній та іншій антидержавній діяльності тощо.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

УДК 341.3/.4/.6+342+343.3/.4

ISBN 978-966-918-037-7

© Кресін О. В. (упоряд. і наук. ред.), 2022
© Державний торговельно-економічний університет, 2022
© Українська асоціація порівняльного правознавства, 2022
© Українська асоціація міжнародного права, 2022
© Асоціація реінтеграції Криму, 2022

Розділ ІІ. ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ І ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЇ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ В УКРАЇНІ

Звєрєва К.,
адвокат, аспірантка кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права Державного
торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ СТОСОВНО ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА У XXI СТ.

Людство пережило безліч воєн, агресій, захоплення територій і щоразу змушене було вживати нових заходів, щоб це не повторилося в майбутньому. Світове співтовариство домовлялося, підписувало міжнародні договори, утворювало міжнародні організації.

Так, після 1ї світовою створено Лігу Націй, яка була покликана забезпечити мир на умовах: «всі за всіх». Війна була допустимим методом розв'язання спірних питань, а порушення миру трактувався, як акт війни проти усіх членів цієї організації.

З початком 2ї світової війни стало очевидним, що такий механізм спричинює багато людських жертв. Так було вирішено створити ООН, як орган, який забезпечуватиме мир. У преамбулі Статуту ООН вказується, що «народи об'єдналися аби позбавити майбутні покоління від лиха війни, що двічі принесли людству невимовне горе» [1]. Україна виступила однією з країн-засновниць ООН.

Сьогодні Україна веде активну зовнішньоекономічну діяльність, є партнером більшості держав світу, співпрацює в різних галузях економіки та уклала значну кількість міжнародних договорів і підписала рід конвенцій в галузі безпеки, в тому числі й безпеки торгівлі. Усе це покликано сприяти ефективним партнерським відносинам на міжнародній арені.

Проте кожен учасник договірних відносин, що їх порушив повинен нести відповідальність за негативні наслідки, спричинені його діяннями.

Так 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала війну на території України, порушивши принципи міжнародного права та міжнародні домовленості держав у сфері безпеки, що підриває світову безпеку та стабільність. Щодня ми є свідками того, як держава-агресор нехтує усіма домовленостями та здійснює злочини проти людства винищуючи українське населення, знищуючи наші будинки, захоплюючи мирних громадян у полон тощо.

Більшість світових лідерів, голів держав та міжнародні організації виражають занепокоєння, вводяться персональні санкції проти російських політиків та бізнесменів. Проте ніхто не хоче допомагати нам військовими побоюючись того, що почнеться третя світова. Цікавим навіть є те, що новини стосовно позиції ООН викладаються виключно англійською без російського перекладу, хоча сайт має російську версію також. Дане питання залишається риторичним та буде з'ясоване з часом [2].

Вперше ми є свідками того, як держава (тут Україна) захищає своїх громадян по всіх фронтах: кожне міністерство, організація, небайдужий громадянин привертають увагу світу. Так, станом на середину березня 2022 року світові корпорації не лише публічно засуджують дії агресора, а й виходять з російського ринку, закривають свої представництва, зупиняють продажі та виробництво на території РФ. Також люди з усього світу, організації та держави надсилають матеріальну допомогу на підтримку ЗСУ. Країни надають військову техніку та грошові кошти.

Результатом захисту миру з боку людей (громадян різних країн, в тому числі й громадян країни-агресора), ТНК та з боку суб'єктів міжнародного публічного права стало падіння національної валюти РФ, вихід світових брендів у галузі техніки й електроніки, автомобільної промисловості, високої моди, фастфудів тощо. 14 березня 2022 року ЄС ухвалив рішення щодо введення четвертого пакету санкцій проти Росії.

Так світ також зазнав значних економічних втрат через військові дії «рашистів»[1] на території України та через введені санкції, проте можливо третя світова війна це не лише війна холодною чи вогнепальною зброєю та погрози ядерними/хімічними вибухами? *Можливо третя світова війна має торговельно-економічне забарвлення*?

Список джерел

1. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення: 15.03.2022).
2. Meetings Coverage and Press Releases. URL: https://www.un.org/press/en/content/meetings-coverage (дата звернення: 15.03.2022).

[1] прим. автора Рашизм – радикальна авторитарна ідеологія ідеєю якої є провокування та розв'язування воєн та конфліктів з метою захоплення чи об'єднання земель задля створення «руського миру».